



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/479/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובע:

ליבוניץ אברהם
באמצעות ב"כ עו"ד דהן מאור
אח"י אילת 15, קריית חיים

-נגד-

הנתבעים:

1. **כהן רבקה**
 2. **כהן צדוק**
- באמצעות ב"כ עו"ד רוזנר יאיר
אח"י אילת 62, קרית חיים

החלטה

עניינה של ההחלטה בבקשת הנתבעים לסילוק התביעה על הסף בשל מעשה בית דין. הבקשה הועלתה במסגרת כתב הגנתם של הנתבעים ובישיבה מקדמית מיום 14.02.2022, התקיים דיון בבקשה בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם.

לאחר בחינת טיעוני הצדדים ועיון בחומר שבתיק, מצאתי שיש לקבל את הבקשה ולהורות על דחיית התביעה על הסף.

הצדדים והרקע להליך

1. הצדדים הם בעלי זכויות בדירות שבבית משותף המצא ברחוב קרן היסוד 57 בקריית ביאליק, הידוע כגוש 11554 חלקה 163 (להלן – **הבית המשותף**). הבית בן שתי קומות, בכל קומה שתי דירות. דירת התובע הידועה כתת-חלקה 2 שוכנת בקומת הקרקע, וצמוד לה שטח קרקע המסומן 163ב (להלן – **שטח ההצמדה**). לנתבעים שתי דירות, האחת בקומת הקרקע, הרשומה כתת-חלקה 1 אליה צמוד שטח קרקע המסומן 163א; השנייה בקומה הראשונה, ידועה כתת-חלקה 3 אליה צמוד שטח קרקע המסומן 163ג.

הליכים משפטיים קודמים בין הצדדים

2. להליך שלפניי קדמו הליכים משפטיים בערכאות שונות, המרכזי לענייננו הוא ההליך בתיק 8/95/12 (להלן – **התביעה הראשונה**), במסגרתו עתר התובע לסילוק ידם של הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/479/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהרכוש המשותף ומשטח ההצמדה. בפסק-דין שניתן בתביעה הראשונה בתאריך 10.11.2015 (להלן – **פסק הדין**) התקבלה טענת התובע לבנייה שביצעו הנתבעים בשטח ההצמדה בחריגה של כ-15 מ"ר; בהמשך לאותה בנייה, יצקו הנתבעים משטח בטון בשטח של 9.65 מ"ר; ואולם נדחתה טענת התובע לסילוק ידם של הנתבעים משטח ההצמדה, לאחר שנקבע שהתובע הסכים לעבודות הבנייה שבוצעו על-ידי הנתבעים בשטח ההצמדה"

"למרות שהנתבעים בנו בפועל בשטח שצמוד לדירת התובע, אין מקום בנסיבות המקרה, ליתן צו להריסה ולסילוק יד, וזאת לאור הסכמות של התובע לבנייה שביצעה, ולאחר שהנתבעים אישרו כי הם מסכימים לבצע החלפה בין שטחי ההצמדות כדי לאזן בין זכויות הצדדים..." (ההדגשה במקור – ע"מ).

3. ביחס לטענות התובע להתקנת חומה ושער על-ידי הנתבעים ללא הסכמתו, נקבע בפסק הדין שלאור הסכמת הנתבעים לאפשר לתובע מעבר דרך שער זה, יעבירו הנתבעים לתובע קודן כניסה או מפתח. בפסק הדין צוין שאין לתת צו להריסת החומה משהוכח שזו נבנתה כדין לאחר שהתקבלו ההסכמות הנדרשות.

4. על פסק הדין הגיש התובע ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת תיק עש"א 8240-01-16. בתאריך 10.04.2016 נדחה הערעור תוך ציון הדברים הבאים:

"נבקש להעיר כי לצערנו הצעתנו ליתן הוראות אופרטיביות לעניין השטח שעל המשיבים להעביר לבעלות המערער, בהתאם להערותיו של כב' המפקח, לא נענו על ידי המערער. טוב יעשו הצדדים אם יגיעו להסכמות בעניין זה ויסדירו את שטח החלפה בהקדם".

5. מספר חודשים לאחר דחיית הערעור, הגיש התובע תביעה בבית משפט השלום בחיפה (ת"א 5330-12-16) לחיוב הנתבעים בדמי שימוש ראויים. בהתאם להסכמת הצדדים מונה שמאי מומחה שקבע בחוות דעתו בתמורה לשטח ההצמדה של התובע עליו בנו הנתבעים, על הנתבעים להעביר לתובע שטח אחר (שטח הקרקע המוצמדת לת"ח 3, שסומן כ-163ג) בתוספת תשלום איזון בסך 5,700 ₪. לדברי התובע הסכים לקביעת השמאי אך הנתבעים התנו את הסכמתם לפעול בהתאם לקביעת השמאי בויתורו של התובע על טענותיו כלפיהם ביחס לשטחים אחרים. משלא הגיעו הצדדים להסכמות, נמחקה התביעה לבקשת התובע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/479/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כתב התביעה בהליך דנא

6. בכתב התביעה בהליך שלפניי שהוגש בתאריך 31.10.2021 עתר התובע לסילוק ידם של הנתבעים **מאותם שטחים שלגביהם ניתן פסק הדין בתביעה הראשונה**. לטענת התובע לאחר פסק הדין פנה אל הנתבעים, במטרה להסדיר את החלפת השטחים בהתאם להוראות פסק הדין, אך פניותיו הושבו ריקם. במצב דברים זה, שבו לא בוצעה החלפת שטחים, מבקש התובע בתביעה שלפניי להורות על סילוק ידם של הנתבעים מהשטחים האמורים. בסעיף 4 לכתב התביעה ציין התובע כדלקמן:

”...

- פלישה לשטח של 15 מ"ר עליו בנוי ביתם של הנתבעים - **הפלישה עדיין קיימת.**
 - פלישה של 9.65 מ"ר בו יצקו הנתבעים משטח בטון - **הפלישה עדיין קיימת.**
 - פלישה לשטח של 2.67 מ"ר אשר "סופחו" ע"י הנתבעים לשטחם וזאת ע"י הצבת שער נעול במקרקעין - **הפלישה נמשכת עד היום.**
- ”...

7. לטענת התובע, פסק הדין קבע שלמרות בניית הנתבעים על שטח ההצמדה אין מקום ליתן צו לסילוק יד ולהריסה, זאת לנוכח הסכמת התובע לביצוע הבנייה שבוצעה והסכמת הנתבעים לבצע החלפה בין שטחי ההצמדות שנועדה לאזן בין זכויות הצדדים.

8. בכתב הגנתם טענו הנתבעים לדחיית התביעה על הסף משמדובר בתביעה טרדנית וקנטרנית לגביה קיים מעשה בית דין. לטענת הנתבעים התובע עושה שימוש לרעה בהליכי משפט תוך שהוא מגיש תביעות חוזרות ונשנות בגין אותה עילה ובתי המשפט דוחים את טענותיו שוב ושוב. לדברי הנתבעים, עיקר קביעתו של המפקח בתביעה הראשונה הייתה שהתובע נתן הסכמתו לבנייה של הנתבעים. קביעה זו עמדה בתוקפה גם בערעור שהוגש על פסק הדין. לגופם של דברים נטען שהוצע לתובע לא אחת לבצע החלפת שטחים, אך הוא סרב לעשות כן ובפועל, מזה למעלה משבע שנים עושה התובע שימוש בשטחיהם של התובעים.

טענות הצדדים בדיון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/479/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בדיון שהתקיים לפניי בתאריך 14.02.2022 חזרו הצדדים על טענותיהם. ב"כ התובע ביקש להדגיש שפסק הדין ניתן על-סמך הסכמתם של הנתבעים להחלפת שטחים עם התובע. לדברי ב"כ התובע גם כיום מסכים התובע שההכרעה ביחס למיקום ולגודל השטחים תוכרע ע"י המפקחת ובכך תסתיים המחלוקת בין הצדדים, הנמשכת שנים ארוכות. ככל שלא תיפתר המחלוקת בערכאה זו תחסם זכותו של התובע לקבל חזרה את שטח ההצמדה, וכן האפשרות לבצע החלפת שטחים. מהעבר השני הדגיש ב"כ הנתבעים שהחלפת השטחים לא בוצעה באופן פורמלי בשל התנגדות התובע והלכה למעשה הוא מבצע שימוש בשטח בן 30 מ' השייך לנתבעים. לדברי ב"כ הנתבעים יש לדחות את התביעה הכוללת בקשה לסעדים שעניינם סילוק יד והריסה בלבד – אלו כבר הוכרעו בתביעה הראשונה. ביחס לזאת ביקש ב"כ התובע, שככל שיוחלט על סילוק התביעה על הסף, תינתן לתובע אפשרות להגיש בקשה לתיקון תביעתו על דרך הוספת הסעד שעניינו צו להחלפת שטחים.

דיון והכרעה

10. השאלה העומדת לבחינה היא האם פסק הדין במסגרתו נדחתה תביעתו של התובע לסילוק ידם של הנתבעים משטח ההצמדה הוא "מעשה בית דין" ולפיכך מנוע התובע מלהגיש התביעה שלפניי.

11. התובע טוען שבשל נסיבות חדשות שנוצרו לאחר מתן פסק הדין – סירוב הנתבעים לחילופי שטחים – קמה לו עילת תביעה חדשה לסילוק הנתבעים מהשטח שבבעלותו.

12. "מעשה בית דין" מקים השתק דיוני בבסיסו עומד עיקרון סופיות הדיון, שנועד לייעל את ההליך המשפטי; למנוע הטרדת בעל דין בהתדיינויות חוזרות ולהגן על מעמדו של בית-המשפט בדרך של מניעת החלטות סותרות.

13. מעשה בית דין, כולל בתוכו שני ענפים: האחד, השתק עילה שחל מקום שתביעה בין אותם בעלי דין או חליפיהם נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית המשפט; והשני, השתק פלוגתא המונע התדיינות נוספת בין בעלי-הדין בשאלה עובדתית או משפטית שכבר הוכרעה בהליך אחר בין הצדדים, וההכרעה הקודמת הייתה חיונית לצורך הכרעה באותו הליך, לעניין זה אין הכרח שעילת התביעה תהא זהה לעילת התביעה בהתדיינות הקודמת [ראו: ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 586 (1968); נינה זלצמן, **מעשה בית-דין בהליך אזרחי** 13 (1991)].

14. לענייננו, קובע סעיף 16 לחוק המקרקעין ש"בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין". אין מחלוקת שבפסק הדין שניתן בתביעה הראשונה נקבע שהנתבעים מחזיקים כדין בשטח ההצמדה. על-פי בחינת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/479/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהות הדברים מדובר בשתי התדיינויות הנוגעות ל"אותו עניין עצמו"; "התשתית העובדתית" הניצבת ביסוד שני ההליכים דומה, ו"הזכות או האינטרס המוגן שנפגעו בשתי התביעות זהים" [ראו: ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 181 (2003); ע"א 823/08 חזן נ' רשות המסים – פקיד שומה נתניה (נבו, 4.1.2009)].

15. לטענת התובע, בעקבות נסיבות מאוחרות לפסק הדין, אין עוד לראות בנתבעים כמחזיקים כדין בשטח ההצמדה; את דבריו אלו סומך התובע על ההערה המופיעה בפסק הדין המתייחסת להסכמתם לכאורה של הנתבעים לבצע החלפת שטחים. לדברי התובע, בפסק הדין נדחתה התביעה הראשונה בהינתן הסכמתם של הנתבעים להחלפת שטחים עם התובע, ומשלא בוצעה החלפה זו בפועל, כשם שנקבע בפסק הדין, קמה לו עילת תביעה לסילוק ידם של הנתבעים משטח ההצמדה.

16. אין לקבל טענה זו של התובע. בפסק הדין נדחתה טענת התובע לבנייה שלא כדין שביצעו הנתבעים על שטח שבבעלותו לאחר שהוכח שהתובע נתן הסכמתו לבנייה שביצעו הנתבעים על שטח ההצמדה. ודוק; מדובר ברכיב המרכזי הנדרש לצורך הוצאת חלקים מידי של פלוני והעברתם לבעלותו של אחר, נדרשת ראייה להוכחת הסכמה מפורשת וברורה מצד המעביר, ועיקרו של ההליך - כמו פסק הדין עצמו - הוקדש לבירור סוגיית ההסכמה, בסופו של הבירור נקבע בסעיף 17 לפסק-הדין: **"הוכח כי התובע הסכים לכל אותן עבודות בנייה שביצעו הנתבעים"**; בהמשך נקבע שהתובע חתם על טופס הסכמת שכנים, ושהוכח מעדותו ומראיות אחרות שהיה מודע היטב לעבודות הבנייה ואף אישר אותן מראש ובזמן אמת.

17. ניסיונו של התובע להיתלות בהערת כב' המפקח (כתוארו אז) בדבר אפשרות של חילופי הצמדות בין הצדדים, שאינה מעוגנת במסגרת הוראותיו האופרטיביות של פסק הדין, אינו יכול לשמש עילה לפתיחת הדיון מחדש בשאלת החזקתם של הנתבעים בשטח ההצמדה. במילים אחרות, התוצאה שאליה הגיע כב' המפקח (כתוארו אז) בדבר החזקתם כדין של הנתבעים בשטח ההצמדה אינה תלויה ולא הייתה משתנה בהעדר הסכמתם של הנתבעים לבצע חילופי שטחים; מדובר בהערה שנאמרה בשולי הדברים, בבחינת "למעלה מן הצורך" ולא כחלק מנימוקי דחיית תביעתו של התובע, כך שגם אלמלא ניתן היה "לפצות" את התובע ולהעביר לו את שטח ההצמדה של הנתבעים במקום שטח ההצמדה עליו בנו הנתבעים, לא הייתה תוצאת פסק הדין משתנה, וזאת משהוכחה הסכמתו של התובע לביצוע הבנייה של הנתבעים על שטח ההצמדה.

18. ראיתי לציין, שאמנם צו עשה להעברת הצמדה מדירה לדירה אינו סעד שמוסמך לתת המפקח על רישום מקרקעין, אך בהינתן הסכמתם לכאורה של הנתבעים לביצוע החילוף כעולה מפסק הדין, אפשר היה לעגן פעולה זאת בפסק הדין, לו היה הדבר מתחייב כחלק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/479/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מההכרעה בתיק. אלא שבעניין זה נוסחו הדברים בפסק הדין באופן לא מחייב, שגם ממנו עולה שעניין החלפת השטחים אינו חלק מהאדנים עליהם מבוסס פסק הדין:

"...הדבר אינו שולל מהתובע לקבל שטח חלופי על חשבון השטח שנגרע, כפי שהנתבעים עצמם הסכימו לתת, וזאת בשים לב לחוסר ההתאמה שקיים בתשריט הבית לעומת המצב הקיים בפועל... יודגש כי, אין בהסכמת הנתבעים ובאמור בפסק הדין כדי להביא לתיקון צו הבית המשותף, ויהא על הצדדים להגיש בקשה מתאימה, ככל שיחפצו בתיקון הצו" (סעיפים 29-30 לפסק הדין).

19. לסיכום, התובע מושתק מלהעלות טענתו להחזקה שלא כדין של הנתבעים בשטח ההצמדה, זאת משנקבע בפסק הדין שנתן הסכמתו לבנייה של הנתבעים על שטח ההצמדה.

20. בדיון לפני טען התובע לנזק שייגרם לו, היה ויוחלט על סילוק התביעה דנא, ואולם תוצאה זו מתחייבת משפטית, והמקרה שלפני אינו בגדר המקרים שבהם יש להימנע מהפעלת הכלל בשל חשש מפני תוצאה בלתי צודקת. בהקשר הדברים, יוזכר שבמסגרת הדיון בערעור על פסק הדין, הוצע לצדדים שיינתנו הוראות לטובת יישום חילופי השטחים, אך הדבר לא יצא לפועל, מסיבות הקשורות לתובע:

"נבקש להעיר כי לצערנו הצעתנו ליתן הוראות אופרטיביות לעניין השטח שעל המשיבים להעביר לבעלות המערער, בהתאם להערותיו של כב' המפקח, לא נענו על ידי המערער..."

21. לא זו אף זו, התובע הגיש לבית משפט השלום בחיפה (ת"א 53350-12-16) תביעה לחיוב הנתבעים בדמי שימוש ראויים ולמתן סעד הצהרתי, במסגרת הליך זה מונה שמאי מוסכם שהמליץ בחוות-דעתו על העברת שטח ההצמדה של דירת הנתבעים לבעלות התובע בנוסף על תשלום איזון בסך 5,700 ₪. בכתב התביעה שלפני טען התובע שהסכים לקביעת השמאי אך הואיל והנתבעים התנו את הסכמתם לפעול על פי המלצתו בויתורו של התובע על שטחים נוספים, ביקש למחוק את התביעה מבלי שהתבררו טענות הצדדים לגופן. גם אם נכונים דבריו אלו של התובע, הרי שעמדה לרשותו ההזדמנות לבירור המחלוקת לגופה, אך הוא בחר שלא לנצל במלואה. בשולי הדברים יצוין שלצד מחיקת התביעה נקבע שהגשת תביעה חדשה נגד הנתבעים, תהא כפופה לתשלום הוצאות הנתבעים בסך 8,000 ₪. תביעה כאמור לא הוגשה, אלא התביעה שלפני, אותה יש לסלק על הסף כמובא לעיל. בקשת התובע לתיקון כתב התביעה (הוספת סעד שעניינו צו עשה להחלפת שטחים) נדחתה אף היא בשל העדר סמכות עניינית (ס' 18 לעיל).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/479/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. משהתקבלה הבקשה, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, אני מורה על חיוב התובע בהוצאות הנתבעים בסך 2,000 ₪, לתשלום בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים ותסגור התיק שלפניי.

ניתנה ביום ט"ו אדר א' תשפ"ב, 16 בפברואר 2022 בהעדר הצדדים.

ע. מ. בלום

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**